



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
(ФСТЭК России)**

П Р И К А З

«26» июня 2024 г.

Москва

№ 126

**Об определении перечня подлежащих проверке вопросов
при осуществлении ФСТЭК России и её территориальными органами
федерального государственного контроля за обеспечением защиты
государственной тайны в пределах компетенции ФСТЭК России**

В соответствии со статьей 30.1 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», пунктом 2, подпунктом 9 пункта 4, подпунктами 7, 8, 9.1 и 12 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085, пунктами 2 и 14 Положения о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 333, подпунктом «г» пункта 4 Правил осуществления федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2023 г. № 1784, **П Р И К А З Ы В А Ю:**

Определить перечень подлежащих проверке вопросов при осуществлении ФСТЭК России и её территориальными органами федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны в пределах компетенции ФСТЭК России согласно приложению к настоящему приказу.

**ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ**

В.СЕЛИН

**Перечень подлежащих проверке вопросов
при осуществлении ФСТЭК России и её территориальными органами
федерального государственного контроля за обеспечением защиты
государственной тайны в пределах компетенции ФСТЭК России**

1. Соблюдаются ли требования, установленные подпунктами «а», «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена», о:

а) недопустимости подключения информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и средств вычислительной техники, применяемых для хранения, обработки или передачи информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, к информационно-телекоммуникационным сетям, позволяющим осуществлять передачу информации через государственную границу Российской Федерации, в том числе к международной компьютерной сети «Интернет» (далее – информационно-телекоммуникационные сети международного информационного обмена)?

б) подключении в случае необходимости информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и средств вычислительной техники, применяемых для хранения, обработки или передачи информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, к информационно-телекоммуникационным сетям международного информационного обмена только с использованием специально предназначенных для этого средств защиты информации, в том числе шифровальных (криптографических) средств, прошедших в установленном законодательством Российской Федерации порядке сертификацию в Федеральной службе безопасности Российской Федерации и (или) получивших подтверждение соответствия в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю?

в) размещении технических средств, подключаемых к информационно-телекоммуникационным сетям международного информационного обмена, в помещениях, предназначенных для ведения переговоров, в ходе которых обсуждаются вопросы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, только при наличии сертификата, разрешающего эксплуатацию таких технических средств в указанных помещениях?

2. Соблюдаются ли требования подпунктов 5 - 7, 11, 16 - 18, 21 пункта 4, пункта 10, подпунктов 2, 3, 11, 11², 16, 17, 20, 25¹ пункта 20, подпункта 7 пункта 50, пунктов 54, 59, 63, 103, 104, 107, 108, 110, 135, 195 - 198, 201 - 207,

211 приложения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1?

3. Соблюдаются ли требования пунктов 4, 5, 13 - 16, 21 - 23, 25, 27, 29 - 33, 35 - 38, 41 - 44, 47, 49 приложения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2023 г. № 2131-69?

4. Соблюдаются ли требования, установленные приложением, утвержденным приказом ФСТЭК России от 20 октября 2016 г. № 025 (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2016 г., регистрационный № 44467), с изменениями, внесенными приказом ФСТЭК России от 28 февраля 2020 г. № 02 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2020 г., регистрационный № 58385)?

5. Выполняются ли условия, предусмотренные пунктом 7 Положения о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 333, о:

а) соблюдении требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений?

б) наличии в структуре организации подразделения по защите государственной тайны и необходимого числа специально подготовленных сотрудников для работы по защите информации, уровень квалификации которых достаточен для обеспечения защиты государственной тайны?

в) наличии в организации средств защиты информации, имеющих сертификат, удостоверяющий их соответствие требованиям по защите сведений соответствующей степени секретности?
